



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 117/15
מס' בקשה: 167/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

נציגות הבית המשותף רחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים
ב"כ עוה"ד חנוך ברונוניק
מרחוב חי טייב 1 ירושלים

המבקשת:
הנתבעת שכנגד

- נ ג ד -

חיים צבי וינדיש
מרחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים

המשיב:
התובע שכנגד

ה ח ל ט ה

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים.

בפני בקשה לסילוק התביעה שכנגד על הסף.

טענות הצדדים

1. המבקשת טוענת כי המחלוקת נושא התביעה שכנגד, שעיקרה שימוש במקלט בבית דנן, נדונה על ידי בית דין צדק במסגרת בוררות שהתנהלה בהסכמה בין הצדדים (על פי בחירת המשיב). המחלוקת נסתיימה בהכרעות בוררות של מוסד הבוררות שאף אושרו בהחלטת בית המשפט המחוזי, לאחר שנדחו בקשות המשיב לביטול פסק הבוררות. תביעה קודמת שהוגשה בפני המפקח נמחקה ואף בית המשפט המחוזי הביע את עמדתו כי על המשיב לכבד את הכרעת רוב בעלי הדירות בבית. נטען עוד כי התביעה מגוכחת, נועדה לעקוף הליכים, פרוצדורות והכרעות חלוטות ובכל מקרה כל מחלוקת הקשורה לבית הכנסת שהופעל על ידי המשיב מסורה לבורר. תביעות או טענות אחרות יש להגיש בהליך נפרד ולא במסגרת תובענה שכנגד כפי שהוגשה.
2. המשיב טוען כי כתב התביעה כולל סעיפים רבים שאין כל התייחסות בעניינם במסגרת הבקשה ודי בכך להביא לדחייתה. התביעה הקודמת בפני המפקח נמחקה לאור הסכמת הצדדים לדיון בהליך בוררות ומכל מקום לא היה כל דיון בפני המפקח אשר מצדיק סילוק התובענה הנוכחית. הסוגיות הכספיות לא נדונו כלל בפני מוסד הבוררות. עוד נטען כי יש מקום לפסול את ב"כ המבקשת מלנהל ההליך מטעמה לאור רדיפה אישית שלו את המשיב ופעולתו, למעשה, גם כשלוחו (כאחד מבעלי הדירות בבית), וליתן הוראות בהתאם.
3. המבקשת השיבה לעניין הטענה בדבר פסילת ב"כ התובעת כי אין כל זכות לאדם לטעון כנגד ייצוג צד שכנגד בהליכים המתנהלים כנגדו, כי על אף ריבוי ההליכים זו הפעם הראשונה בה מועלית הטענה וכי הייצוג הינו הכרחי בנסיבות בהן מדובר במשיב תוקפן שנוקט באלימות מילולית קשה כנגד בעלי הדירות האחרים ובאסיפות הכלליות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 117/15
מס' בקשה: 167/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דיון והכרעה

4. על פי שטר בירורין שנחתם בין הצדדים (נספח ה' לבקשה) הועברו להכרעת הבוררים - "כל הסכסוכים שבינינו והתביעות שיש לכל אחד מאתנו הח"מ על חברו, בעניין: בית הכנסת וכל המסתעף מזה ברח' אדמו"ר מרוז'ין 35 י-ם".
5. הפסיקות בהליך בוררות זה, וכפועל יוצא גם הסכם הבוררות שבין הצדדים, קיבלו אישור בהכרעה חלוטה של בית המשפט המחוזי במסגרת הפ"ב 14-03-19181 נציגות הבית נ' חיים צבי וינדיש מיום 06.01.14 (נספח ב' לבקשה).
6. הסעדים המפורטים בסעיפים 1, 2, 3, 9 ו-10 לכתב התביעה שכנגד (עמודים 6 ו-7 לכתב הטענות) עניינם באותה מחלוקת אשר נמסרה להכרעת הבוררים.
7. כך, הטענה להשבה של דמי השכירות שנגבו בתקופת הפעלת בית הכנסת (סעיף 1) והשבת עלויות השיפוף (סעיף 2) - מדובר בקשר ישיר למחלוקת בנוגע להפעלת בית הכנסת וככזו נכללת במפורש בהסכם הבוררות ועליה לידון בפני הבוררים.
8. זאת ועוד. תשלום דמי השכירות בוצע במסגרת הסכמות שבין הצדדים וסכסוך בהקשר זה ממילא אינו מצוי בגדר הסמכות השיפוטית של המפקח על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. כך גם הטענה בדבר השבת עלויות השיפוף אין עניינה בהוצאות בעל דירה להחזקה תקינה של הרכוש המשותף אלא השבחה שביצע במעמדו כשוכר (לצורך השימוש הייחודי על ידו ברכוש המשותף) - עילת התביעה בהקשר זה איננה נמנית בין אלו המפורטות בסעיף 72 לחוק הנ"ל.
9. כך, הטענה בדבר הפסקת השכרת המקלט למשיב ותביעה לתשלום נזקים (סעיף 3), לרבות בגין פינוי המקלט ומועד הפינוי (סעיפים 9 ו-10) - הטענות האמורות מצויות בלב ליבה של המחלוקת בגין בית הכנסת ואשר נמסרה להכרעת מוסד הבוררות כפי שצוטט לעיל.
10. סעדים אלו בכתב התביעה שכנגד ממילא גם אינם מצויים בגדר סמכות המפקח - הפסקת השכרת המקלט (לרבות סוגיית מועד הפינוי ותשלום דמי השכירות) הינה במסגרת התקשרות ההסכמית שבין הצדדים לשימוש במקלט וככזו כפופה לדיני החוזים הרגילים בהם אין המפקח מוסמך לדון. ויודגש, אין מדובר בעילה מכח הוראות חוק המקרקעין או תקנון מוסכם, באשר הסכם כאמור אינו בגדר תקנון. גם תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו עקב הפינוי או נזקים ממוניים בשל הפסקת ההסכם או נזקים בגין פגיעה בשמו הטוב של המשיב, מעצם טיבה וטבעה איננה מצויה בגדר סמכות המפקח בהיותה תביעה נזיקית (שאין עילתה הסגת גבול).
11. כל האמור נכון עוד מבלי לבחון כלל את טענת המבקשת כי גם מחלוקות אלו הוכרעו כבר במסגרת פסק הבוררים כאמור לעיל. דיון בהקשר זה יש לנהל בפני הערכאות המוסמכות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 117/15
מס' בקשה: 167/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

12. בכל הקשור לסעד המפורט בסעיף 4 לכתב התביעה שכנגד הרי שמדובר במחלוקת שנדונה והוכרעה במפורש במסגרת הליך הבוררות ואף אושרה במסגרת פסק הדין בהליך המחוזי (ר' בהקשר זה הטענה סעיף 4 לבקשה וההפניות המוזכרות שם).

אין מקום, ולא ניתן, לשוב ולדון עוד בהכרעות פסוקות חלוטות של ערכאות משפטיות מוסמכות בהקשר האמור (ר' הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק עילה בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)). אין המפקח מהווה ערכאת ערעור או ערכאה לעיון חוזר בהכרעות משפטיות חלוטות של ערכאות מוסמכות אחרות.

13. אין הבקשה מציעה, למעשה, כל נימוק לסילוק התובענה בנוגע לסעדים המפורטים בסעיפים 5 עד 8 לכתב התביעה שכנגד.

ראשית, מדובר בעניינים שאינם קשורים קשר ישיר או "מסתעף" לסכסוך שהועבר להכרעה בבוררות.

שנית, מדובר בעניינים המצויים בלב ליבה של הסמכות השיפוטית של המפקח - גילוי מסמכים ע"י הנציגות, מסירת מפתח למקלט, האם יש לגבות מיסי נציגות מחברי נציגות וחלוקת התמורה מהשכרת בית הכנסת.

יוער בהקשר זה, לאור הניסוח הלא ברור של כתב הטענות, כי בנוגע לסעד הנתבע בסעיף 5 (חלוקת התמורה) הרי שזה יידון רק בנוגע לתמורה חדשה שמתקבלת בגין השכרת המקלט.

14. הטענה כי עניינים אלו נגררים לטענה המרכזית בנוגע לשימוש במקלט ויש להגיש בגינם הליכים נפרדים, אין בה כדי לסייע לקבלת הבקשה.

ראשית, הלכה פסוקה היא שמחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם אמצעים קיצוניים אשר ננקטים בלית ברירה וכמוצא אחרון - "נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו" (בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי פ"ד לה' (2) 811).

שנית, על פי דין זכאי נתבע להגיש תביעה שכנגד בכל נושא, אף שאינו קשור באופן ישיר לתביעה העיקרית, ובלבד שישנה זהות בין בעלי הדין (או חלקם) (ר' סימן ב' לפרק ו' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984). משניתנה רשות להגשת התביעה שכנגד (החלטת המפקחת ענתבי שרון מיום 12.04.15), ובשלב זה לא מצאתי לנכון להורות על הפרדת הדיון בתובענה, אין הצדקה מהותית או פרוצדורלית למחיקת התובענה בכללותה כאמור.

15. לפני סיום אעיר כי אין דבר ב"בקשות" המשיב במסגרת תגובתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 117/15
מס' בקשה: 167/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

16. ראשית, לא הוגשה כל בקשה מטעמו וממילא הוא אינו זכאי לקבלת סעד כלשהו במסגרת דיון בבקשת המבקשת דנן.

שנית, אין ממש בטענה לפיה ב"כ התובעת אינו יכול לייצגה מאחר והוא נוקט בהליכים כנגד הנתבע, בעלים של דירה בבית. משמעות הטענה היא כי נציגות בית משותף, באשר היא, איננה יכולה כלל להיות מיוצגת על ידי עורך דין מטעמה שעה שמתנהל הליך בינה לבין אחד מבעלי הדירות בבית. הדין אינו מכיר בטענה ממין זה שאף יש בה משום פגיעה מהותית בזכות הייצוג שהינה זכות יסודית במשפט הישראלי.

שלישית, יש גם לזכור את מעמדה המיוחד של נציגות בית משותף - הנציגות אינה שלוחתו של המשיב אישית אלא שלוחה של כלל בעלי הדירות בבית, כזרוע הביצועית של האסיפה הכללית, ובעלת מעמד משפטי עצמאי (ר' סעיף 69 לחוק המקרקעין וכן ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 קדמת לוד בע"מ ואח' פ"ד לו (2) 21 וע"א (מחוזי - ת"א) 2546/08 ניסים זוארץ נ' אריה חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו)). הנציגות (ובא כוח מטעמה) מוסמכת גם מוסמכת לנקוט בהליך משפטי כנגד בעל דירה (ר' במפורש סעיף 73 לחוק המקרקעין).

סיכום

17. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה בחלקה וקובע כלהלן:
 18. אני מורה על מחיקת הסעדים המפורטים בסעיפים 1, 2, 3, 9 ו-10 לכתב התביעה שכנגד (עמודים 5-6) בשל קיומו של הסכם בוררות במחלוקת האמורה ומחמת העדר סמכות עניינית.
 19. אני מורה על דחיית הסעד המבוקש בסעיף 4 לכתב התביעה שכנגד (עמוד 6) מחמת מעשה בידן.
 20. הסעדים בסעיפים 5-8 לכתב התביעה שכנגד בלבד (עמוד 6) ידונו במסגרת ההליך בכפוף להערה בסעיף 13 לעיל.
 21. כתב הגנה יוגש עד ליום 21.06.15. הדיון יתקיים במועד שנקבע.
 22. הוצאות הבקשה ייפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בהליך.
- המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום ובפקס.
ניתנה בלישכת ביום ב' סיון תשע"ה, 20 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין